

刑法
No353

H2O-10 (配点: 3)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、乙所有の自動車に放火してこれを焼損し、公共の危険を発生させた。甲には同自動車を焼損する意思がなく、付近の建造物に延焼させる意思はなかったが、乙が住居として使用する乙所有の木造家屋に火が燃え移って同家屋が全焼した。この場合、甲には延焼罪が成立する。
- イ. 甲は、乙が住居として使用する乙所有の木造家屋に延焼させる意思で、同家屋に隣接し、だれも住居として使用せず、だれも現在しない丙所有の家屋に放火してこれを全焼させたが、上記乙所有の家屋には燃え移らなかった。この場合、甲には現住建造物等放火未遂罪が成立する。
- ウ. 甲は、甲がその家族と共に住居として使用する甲所有の木造家屋に放火して半焼させたが、隣家に燃え移る危険は発生しなかった。この場合、甲には現住建造物等放火罪が成立する。
- エ. 甲は、乙所有の自動車に放火してこれを焼損させたが、公共の危険は発生しなかった。この場合、甲には建造物等以外放火罪が成立する。
- オ. 甲は、多数人が住居として使用する乙所有の集合住宅一棟を全焼させる意思で、同住宅のうち、だれも現在しない空き部屋に放火した。他の住居部分に燃え移る可能性はあったが、甲が放火した空き部屋の床及び天井の大部分が燃焼した時点で消火されたため、他の住居部分は燃焼しなかった。この場合、甲には現住建造物等放火未遂罪が成立するにとどまる。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No353

放火罪の成否

正答率

H20-10

正解

3

78%

ア 誤っている

109条2項又は110条2項の罪を犯し、よって108条又は109条1項に規定する物に延焼させたときは、延焼罪が成立する(111条1項)。延焼罪は、自己所有物件に対する放火罪の結果的加重犯である。本罪における放火の客体は、自己所有の非現住建造物等(109条2項)又は自己所有の建造物等以外の物(110条2項)である。そのため、他人所有の物件を焼損した結果として、それとは別個の他人所有物件に延焼の結果が生じたとしても、延焼罪は成立しない。

イ 正しい

大判大 15.9.28。現住建造物を燃やす目的で、それに隣接する非現住建造物に放火し、これを焼損した場合は、非現住建造物等放火罪(109条1項)が成立するように見える。しかし、現住建造物等放火罪の着手が認められる以上、現住建造物等放火未遂罪(112条、108条)が成立する。なお、放火罪は公共危険犯であるから、1個の放火行為によって数個の目的物が焼損しても、それによって発生する公共の安全に対する危険が包括的に1個として評価される限り、一罪が成立するにすぎない(大判大 11.12.13)。そのため、非現住建造物等放火罪は最も重い処罰規定である現住建造物等放火未遂罪に吸収され、現住建造物等放火未遂罪のみが成立する。

ウ 正しい

最判昭 32.6.21。「現に人が住居に使用し」(108条)の「人」とは、犯人以外の者をいい、犯人の家族も含む。そのため、甲がその家族と共に住居として使用する甲所有の木造家屋は、現住建造物等放火罪の客体となり、甲に現住建造物等放火罪が成立する。

エ 誤っている

放火して、108条又は109条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合には、建造物等以外放火罪(110条1項)が成立する。つまり、建造物等以外放火罪が成立するためには、放火した結果として、公共の危険を生じさせることが必要である。そのため、公共の危険が発生していない場合には、建造物等以外放火罪は成立しない。

オ 誤っている

まず、本記述では、甲は集合住宅のうち、誰も現在しない空き部屋に放火しているが、甲には現住建造物等放火罪が成立するのか、非現住建造物等放火罪が成立するのか。外観上一個であることが明らかな建物についての現住性の判断基準が問題となる。この点、裁判例は、現住部分、非現住部分の混在するマンションの非現住部分に放火した場合には、「延焼可能性の欠如」という特殊な事情の立証がない限り、全体としての現住建造物性は認められるとしている(東京高判昭 58.6.26)。確かに、各区画ごとの耐火性が重視されている最近の難燃性大規模建造物の場合には、一体性を否定する余地もあり得るが(仙台地判昭 58.3.28)、外観上一個であることが明らかな建物の場合には、原則として、その一部に対する放火であっても、建造物全体に火災が拡大する蓋然性が高く、当然に全体に対する放火であるとされるのである。本件の甲所有の集合住宅は、外観上一個であることが明らかな建物であり、また延焼可能性も認められるので、全体としての現住性が認められる。よって、甲には現住建造物等放火罪が成立する。次に、本記述では、部屋の床及び天井の大部分が燃焼したとあるが、甲に現住建造物等放火未遂罪と現住建造物等放火既遂罪のいずれが成立するのか。既遂時期の判断基準が問題となる。この点につき、判例は、火が放火の媒介物を離れ目的物に燃え移り、独立して燃焼する状態に達したときに焼損となり、既遂に達したものとしている(最判昭 23.11.2)。本記述では、部屋の床及び天井の大部分が燃焼しているから、火が放火の媒介物を離れ目的物に燃え移り独立して燃焼する状態に達し焼損したものとといえるので、既遂に達したといえる。よって、甲には現住建造物等放火既遂罪が成立する。